

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3862/2530

นาย สม พงษ์ จูติรัชต การ
บริษัท ฟรีเมียร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47 (3)

ตามคู่มือพนักงานของบริษัทจำเลยซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ได้ออกข้อกำหนดห้ามพนักงานประกอบหรือร่วมกับบุคคลอื่นประกอบธุรกิจที่บริษัทจำเลยได้กระทำอยู่ และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทจำเลย ไม่ว่าจะได้กระทำในหรือนอกเวลาปฏิบัติงานของบริษัทจำเลยก็ตาม หรือจะได้รับความตอบแทนหรือไม่ก็ตาม พนักงานซึ่งกระทำการดังกล่าวก็ย่อมมีความผิดทั้งสิ้น กรณีคงมีข้อยกเว้นให้กระทำได้อีกเมื่อรับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยเพียงประการเดียวเท่านั้น ดังนั้นเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทจำเลยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบผลไม้น้ำแข็งกับห้างอื่นอันเป็นธุรกิจที่บริษัทจำเลยประกอบอยู่และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทจำเลย โจทก์ก็ย่อมมีความผิดตามคู่มือพนักงานอันเป็นกรณีร้ายแรงแล้วการที่บริษัทจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ต่อมาจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าในระหว่างเวลาทำงานของจำเลย โจทก์ได้ร่วมประกอบธุรกิจที่เป็นการ

แข่งขันกับกิจการของจำเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิจ้างโดยโจทก์มิได้ กระทำความผิดไม่บอกกล่าวล่วงหน้า กับไม่จ่ายค่าชดเชย และเป็นการเลิจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลบังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหาย และเงินรางวัลปลอบใจพนักงานในการทำงานประจำปีพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำเลยมีวัตถุประสงค์ทำการค้าระหว่างประเทศทั้งนำเข้าและส่งออก อาหารกระป๋อง ผลไม้สด ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็งฯลฯ พนักงานของจำเลยจะต้องไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับจำเลยโดยเด็ดขาด เหตุที่เลิจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์กระทำความผิดร้ายแรง โดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ห้างอื่นผลิตสินค้าประเภทผลไม้แช่แข็ง อันเป็นสินค้าที่จำเลยเคยผลิตส่งไปขายยังต่างประเทศมาก่อนแล้ว การเลิจ้างของจำเลยจึงเป็นการเลิจ้างที่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการผลิต มังคุดปาดแช่แข็งให้กับห้างอื่นและช่วยเหลือกซื้อมังคุดด้วย แต่กระทำนอกเวลาทำงาน โดยได้รับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละห้าของราคาสินค้าก่อนผลิต เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมประกอบธุรกิจค้าผลไม้แช่แข็งอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของจำเลย จึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามคู่มือพนักงานของจำเลยเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยได้มีความในบทที่ 5 ระเบียบข้อบังคับของพนักงาน ข้อ 5.13 กำหนดไว้ในวรรคแรกห้ามพนักงานของ

จำเลยเข้าไปร่วมกระทำการในธุรกิจอันหนึ่งอันใดซึ่งเป็นธุรกิจที่มีใช้ของจำเลยในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ตามที่จำเลยได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจเดียวกับที่จำเลยได้ประกอบอยู่หรือไม่ และไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ ส่วนในวรรคสองห้ามพนักงานของจำเลยประกอบหรือร่วมกับบุคคลอื่นประกอบธุรกิจที่จำเลยได้กระทำอยู่ และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของจำเลยไม่ว่าจะได้กระทำในเวลาหรือนอกเวลาปฏิบัติงานของจำเลยก็ตาม หรือจะได้รับความตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีความผิดทั้งสิ้น กรณีคงมีข้อยกเว้นต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยเพียงประการเดียวเท่านั้น ดังนั้นเมื่อโจทก์เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบผลไม้มั้แข่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัดมารูไทยอันเป็นธุรกิจที่จำเลยประกอบอยู่และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของจำเลย โจทก์ย่อมมีความผิดตามคู่มือพนักงาน อันเป็นกรณีร้ายแรงแล้ว การเลิกจ้างของจำเลยจึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

พิพากษายืน.

(มานaix เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ